

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ:

Настоящите общи условия за продажба, както са дефинирани по-долу, ще се прилагат за всички договори за покупко-продажба, включително и за бъдещи, сключени с Колор Метал България ЕООД. Купувачът признава задължителния им характер за двете страни най-късно до датата на издаване на поръчката.

ОФЕРТА:

Приемането на офертата означава също така приемане на настоящите условия за продажба. Цените на нашите оферти, освен ако не е уговорено друго, са FCA склад Колор Метал България ЕООД (според INCOTERMS 2020).

ПОРЪЧКА:

Поръчката е валидна след нашето писмено потвърждение. Промяната на поръчката е валидна само след нашето писмено приемане. Купувачът поръчва стоката въз основа на получената оферта, а продавачът се задължава да достави стоката съгласно условията в офертата относно качество, количество, цена, опаковка, транспорт, начин на плащане и документи за доставка.

ОПАКОВКА:

Продавачът е длъжен да осигури опаковка, гарантираща запазване качеството на продуктите по време на транспортирането. Освен ако не е договорено друго, цената на опаковката ще се начислява отделно като разход и ще бъде посочена в изпратената оферта.

ТРАНСПОРТ:

Транспортът може да се извършва по следните начини:

- със средствата на Продавача по предварително определени маршрути и дати за доставка (при условие на доставка DAP, място на разтоварване),
- чрез куриер или специализирана транспортна фирма (при условие на доставка FCA, склад Колор Метал България ЕООД), ангажирана по изрично искане на Купувача.

Цената на транспорта ще бъде посочена в изпратената оферта, ако е приложимо. Транспортът на стоките може да се извърши веднага след като всички детайли по поръчката са уточнени и Купувачът е изпълнил всички необходими условия за доставка.

ДАТА НА ДОСТАВКА:

Датата на доставка винаги се отнася до датата на отпътуване на стоките от склада на Продавача (при условие на доставка FCA) или очакваната дата на пристигане на мястото на доставка (при условие на доставка DAP). Ако Купувачът закъснее с

изпълнението на съществено договорно задължение, Продавачът има право да удължи срока за доставка до момента на изпълнение на това задължение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА:

- при доставка DAP (място на доставка) рисковете са за сметка на Продавача;
- при доставка FCA (склад Колор Метал България ЕООД), когато Купувачът осигурява транспорт със свои собствени средства или Продавачът предаде стоките на специализирана транспортна фирма или куриер, рискът по време на транспортирането до местоназначението е за сметка на Купувача. Купувачът може да заплати допълнителна сума на Продавача за застраховка на стоката, като цената на застраховката ще бъде посочена в офертата.

ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ / РЕКЛАМАЦИИ:

Приемането на стоките се потвърждава с подпис и печат върху фактурата или стоковата разписка от страна на Купувача или на негов представител, предварително посочен писмено. Купувачът трябва незабавно да провери стоките по отношение на количество и видими дефекти и да сигнализира за несъответствията с Протокол за установяване. Последващи рекламации по отношение на количество и видими дефекти няма да бъдат приемани от Продавача. Рекламации относно скрити дефекти се отправят от Купувача в писмена форма и ще бъдат приемани само в обосновани случаи в срок от максимум 60 дни от датата на доставката. Ако стоката не съответства на договора, Продавачът може да отстрани несъответствието, дори ако дефектите са съществени, чрез замяна на несъответстващите стоки в разумен срок или друг, взаимно договорен вариант. Продавачът не носи отговорност за рекламации, възникнали поради неспазване от страна на Купувача на инструкциите за транспорт, обработка и съхранение.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ:

Връщането на стоки е възможно само с изричното съгласие на Продавача. Купувачът трябва да позволи на Продавача да провери рекламираните стоки и/или да изпрати проби за проверка, ако се изисква, и да предостави отговор за решаване на рекламацията съгласно ISO 9001. Ако Купувачът не изпълни тези задължения, Продавачът може да откаже да приеме върнатите стоки. Разходите по връщането ще бъдат поети от Купувача или Продавача в зависимост от решението по рекламацията.

ПЛАЩАНЕ:

Освен ако не е договорено друго, плащането се извършва авансово, в Евро (EUR). В случай на плащания с отсрочка, за закъснение се начисляват неустойки от 0,08% на ден върху неизплатената сума.

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА:

Продавачът задължително предоставя следните документи: данъчна фактура и/или стокова разписка. Други документи (сертификати за качество, декларации за съответствие и др.) ще бъдат предоставяни, ако това е уговорено при поръчката.

Купувачът ще посочи в поръчката желан тип сертификат за качество, като сертификати 2.2 или 3.1 съгласно EN 10204 могат да бъдат предоставени безплатно или срещу заплащане.

СПОРОВЕ:

Възникналите евентуални спорове ще се решават по приятелски начин, а ако това не е възможно, от компетентния съд в гр. София.